

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	9
5.3 - Descrição - Controles Internos	10
5.4 - Programa de Integridade	12
5.5 - Alterações significativas	13
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	14

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	15
10.2 - Resultado operacional e financeiro	16
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	18
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	19
10.5 - Políticas contábeis críticas	20
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	23
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	24
10.8 - Plano de Negócios	25
10.9 - Outros fatores com influência relevante	26

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A atual política de Gerenciamento de riscos da **Tronox Pigmentos do Brasil S/A** (“Tronox Brasil” ou “Entidade Local”) aprovada pelo Conselho de Administração da entidade local tem o objetivo de estabelecer diretrizes para organização e pode ser visualizada no Website de relacionamento com os investidores:

<https://www.tronox-ri.com.br/governanca/estatuto-e-politicas/>

Em relação à esta política, a organização estabelece normativa atrelada as melhores práticas de mercado e legislações vigentes.

No entanto, a **Tronox Holdings Plc** (“Tronox” ou a “Companhia”) também possui uma estrutura global para Gerenciamento de Riscos a nível de entidade global (aplicável Tronox e todas as suas subsidiárias), o qual detalharemos abaixo:

A. Estrutura da Companhia para Gerenciamento de Riscos

A **Tronox Holdings Plc** (“Tronox” ou a “Companhia”) dispõe em sua estrutura um Comitê Global de Riscos (“Comitê”), composto por gerentes seniores da Tronox, com objetivo de auxiliar o Comitê de Auditoria no Conselho de Administração (“Comitê de Auditoria”), assegurando que os riscos significativos para a Companhia sejam identificados e gerenciados continuamente, protegendo os ativos da Companhia e aumentando o valor para os acionistas.

O Comitê identificará e coordenará, no nível de entidade (Companhia), riscos significativos e garantirá que esses riscos sejam gerenciados pela unidade de negócios apropriada e/ ou organização de serviços corporativos.

O Comitê apoiará o Comitê de Auditoria da Companhia na supervisão do gerenciamento de riscos corporativos da Companhia e auxiliará:

- Identificar e avaliar os riscos que a Companhia enfrenta; e
- Estabelecer uma estrutura necessária de gerenciamento de riscos, com funções e responsabilidades identificadas, capazes de lidar e monitorar os riscos relevantes.

B. Composição do Comitê

O Comitê é composto por membros da alta administração da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Atualmente, os membros do Comitê incluem os seguintes membros:

1. VP, Internal Audit (Chair)
2. Risk Control Manager (Co-Chair)
3. VP Legal (Secretary)
4. VP, Controller
5. VP, Treasurer
6. VP, SHEQ
7. VP, Information Technology & CIO
8. VP, Supply Chain and CPO
9. VP, Global Marketing and R&D
10. VP, Human Resources
11. Managing Director, Europe
12. Managing Director, China
13. Managing Director, Australia
14. Managing Director, South Africa
15. Managing Director, Hamilton & KSA

O VP, Auditoria Interna, atuará como Presidente inicial do Comitê. O Presidente e os membros do Comitê servirão até que seus sucessores sejam nomeados.

O Comitê pode direcionar os grupos internos da Companhia e/ ou contratar consultores externos para auxiliar o Comitê no desempenho de suas responsabilidades. O Comitê reportará (por meio de um método escolhido) e representará para o Comitê de Auditoria da Companhia sobre o status atual do programa de gerenciamento de riscos, prioridades e riscos emergentes e outros itens.

C. Responsabilidades do Comitê

Geral:

O Comitê terá as seguintes autoridades e responsabilidades gerais:

1. Revisar o perfil de risco da Companhia e identificar as exposições materiais a riscos. Tais riscos incluem, mas não estão limitados a: Estratégico, Operacional, Conformidade e Financeiro;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

2. Desenvolver a relação dos principais riscos (“registro de riscos”) e priorizar as exposições à riscos mais significativos para Companhia para avaliação, gerenciamento e mitigação contínuas destes;
3. Avaliar a eficácia dos controles de riscos da Companhia, incluindo planos, processos e sistemas para redução de riscos;
4. Desenvolver e recomendar o nível de apetite e tolerância a riscos da Companhia;
5. Revisar e aprovar às políticas e procedimentos de controle à risco; e
6. Relatar ao Comitê de Auditoria, conforme necessário, e pelo menos anualmente, as ações adotadas pela gerência para monitorar a adequação da estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia.

Autoridade:

O Comitê terá plena força e autoridade para conduzir ou autorizar qualquer atividade necessária para realizar com êxito os objetivos do Comitê e tratar de assuntos dentro de seu escopo de responsabilidade.

O Comitê terá acesso confidencial a consultores jurídicos, contábeis, técnicos e outros para promover o desempenho de suas responsabilidades.

Subcomitês

O Comitê pode delegar sua autoridade a um subcomitê composto por um ou mais membros do Comitê. No entanto, qualquer subcomitê definido deverá submeter relatórios e recomendações oportunas ao comitê principal para aprovação.

Reuniões, Quórum

O presidente do Comitê determinará a frequência das reuniões do Comitê, bem como as agendas da reunião, mas em nenhum caso o Comitê se reunirá menos de duas vezes em qualquer ano civil. Um quorum de pelo menos 08 (oito) membros do Comitê será necessário para qualquer deliberação do Comitê.

O Comitê pode conduzir seus negócios por telefone, videoconferência ou pessoalmente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

O Comitê documentará e manterá totalmente os registros de suas reuniões (ata da reunião).

Tomando uma decisão

Relatórios e outros documentos serão recebidos e aceitos pelo Comitê em uma base de "ausência de objeção".

As decisões sobre o fornecimento de informações ao Comitê de Auditoria e as decisões sobre o fornecimento de orientações específicas para o gerenciamento de riscos aos membros da Companhia exigirão uma aprovação majoritária simples.

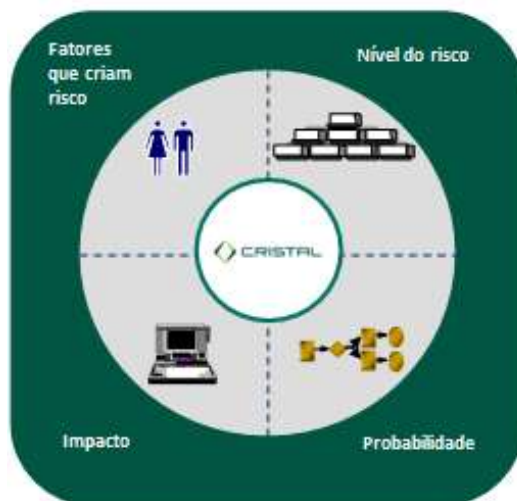
Revisão

O Comitê terá a supervisão de realizar revisão e avaliar, pelo menos anualmente, a adequação dessa Diretriz e quaisquer melhorias a esta que considere necessárias ou relevantes. O Comitê conduzirá as revisões da maneira que julgar apropriada.

D. Técnica aplicada para avaliação de risco na entidade local (Tronox Brasil)

Uma análise de risco deve levar em consideração as pessoas, estrutura organizacional, atividades atuais e sistemas de informação que norteiam e suportam todo o processo da entidade. Ou seja, deve-se possuir uma visão holística de todo o processo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Na Tronox Brasil, os riscos inerentes foram mapeados pela entidade local e são avaliados de forma contínua a fim de revisitar os impactos e probabilidades de ocorrência dentro da Companhia, assim como identificar quais atividades de controle existem para mitigar ou reduzir a possibilidade de materialização dos riscos.

Para análise, foram definidas em reunião com o Conselho de Administração local qual o nível de impacto e probabilidade a ser considerado, estabelecendo regras internas para definição da proporção na classificação de níveis 'alto', 'médio' e 'baixo' que seria aplicado, respeitando os seguintes critérios:

Nível do risco	Descrição do nível de risco
Riscos Altos	Riscos com maior priorização no plano estratégico e de ação da companhia. Para orçamento, desembolso de verbas e atuação das áreas afins, deverão ser tratados com maior urgência, priorizando aqueles com maior impacto e probabilidade.
Riscos Médios	Riscos com média priorização no plano estratégico e de ação da companhia. Para orçamento, desembolso de verbas e atuação das áreas afins, deverão ser tratados com atenção, sendo acompanhados mensalmente para avaliar qualquer

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

	mudança no nível de risco e priorizando aqueles com maior impacto e probabilidade.
Riscos Baixos	Riscos com menor priorização no plano estratégico e de ação da companhia. Para orçamento, desembolso de verbas e atuação das áreas afins, deverão ser tratados com menor nível de investimento, porém devem ser acompanhados mensalmente a fim de avaliar qualquer mudança de nível de risco, priorizando aqueles com maior impacto e probabilidade.

E. Gestão dos riscos por tipologia:

Para os riscos avaliados pela Tronox Brasil, são aplicadas tipologias para a sua identificação e melhor detalhamento do status atual a fim de possibilitar uma melhor estrutura para tomada de decisão. Para isso, a entidade trabalha com uma matriz de riscos que permita identificação dos respectivos aspectos de riscos: Grau de Materialização do impacto do risco, Tipo do risco e Causa raiz.

1. Grau de Materialização do impacto do risco: No intuito de avaliar e estratificar o nível de materialização possível do impacto do risco, estabelece os respectivos critérios:

Materialização	Descrição do nível de materialização
Descoberto	Risco no qual sua materialização pode ocorrer diante da estrutura da Companhia sem um procedimento adequado para mitigá-lo.
Materializado	Risco no qual sua materialização ocorreu diante da estrutura da Companhia sem um procedimento adequado para mitigá-lo.
Pervasivo	Riscos cujo impacto pode ser disseminado em diferentes áreas e estruturas da companhia sem um valor claro a ser quantificado para o seu impacto.
Não aplicável	Riscos nos quais diante da sua ocorrência e/ou existência de estrutura adequada não foram quantificados valores para definição do seu impacto.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

2. Tipologia do risco: No intuito de avaliar e estratificar o tipo do risco mapeado, estabelece os respectivos critérios:

Tipo de risco	Descrição do tipo de risco
Riscos Estratégicos	Riscos referentes a questões estratégicas ao negócio decorrentes dos pontos fracos ou fortes que a Companhia possui para conviver com ameaças ou oportunidades do mercado.
Riscos de Compliance (Regulatório)	Riscos referentes ao não cumprimento de questões regulatórias a exemplo de áreas como ambientais, segurança do trabalho e saúde ocupacional, legislação trabalhista e fiscal e etc.
Riscos Financeiros	Riscos referentes à perda financeira sobre controles internos não aplicados pela empresa.
Risco Operacional	Riscos que possibilitem que as rotinas aplicadas ao cotidiano da Companhia não sejam bem sucedidas ou realizadas com retrabalho.
Riscos para Demonstração Financeira	Riscos que provoquem registros incorretos das demonstrações financeiras da companhia, impossibilitando uma divulgação das informações com a devida transparência necessária.

3. Causa raiz: No intuito de avaliar e estratificar a causa raiz do tipo do risco mapeado, estabelece os respectivos critérios:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Tipo da causa	Descrição do Tipo da causa raiz
Processo	Risco no qual sua materialização pode ocorrer diante de um desenho do processo com ausência de ações que o mitigue.
Tecnologia	Risco no qual sua materialização pode ocorrer diante da ausência de ferramentas ou parâmetros de tecnologia que o mitigue.
Organizacional	Risco no qual sua materialização pode ocorrer diante da ausência de uma estrutura organizacional que estabeleça diretrizes culturais ou de perfis profissionais que o mitigue.
Treinamento	Risco no qual sua materialização pode ocorrer diante da falta de treinamento dos seus colaboradores para o desempenho de ações que o mitigue.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Dentro do cenário industrial de risco em que atuamos no Brasil, a política de gerenciamento de nossas operações envolve ações de planejamento dos volumes dos diversos produtos direcionados ao mix “conta-cliente-mercado”, tanto de curtíssimo como de longo prazo, e, ainda, análises frente às oportunidades de exportação, buscando otimizar a alocação de volume ao melhor mix de preços e valor possível, dentro de uma política estratégica sustentável de longo prazo. Além disto, existe um pequeno número de clientes, líderes nos setores em que atuam e com consumo expressivo, aos quais dedicamos uma parcela de nossa produção dentro de um critério de “baseload” - alguns destes, inclusive, com contratos internacionais com o Grupo.

#BASELOAD: Cliente de grande porte que, sob contrato ou não, adquire volumes razoavelmente importantes e de forma constante – o produtor, por sua vez, ganha em previsibilidade, com benefícios para a manufatura e caixa da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Descrição - Controles internos

A área de Auditoria Interna (*Internal Audit*) é responsável por realizar avaliações independente do desenho e efetividade dos controles da Companhia, além de auxiliar na implantação dos controles internos, juntamente com a primeira linha de defesa (áreas de negócio), recomendando melhorias para fortalecer o ambiente de controles da organização para fins de mitigação de riscos.

Ademais, é ainda responsável por definir o plano de testes anual de Auditoria para garantir a eficácia dos controles, através de procedimentos de auditoria interna.

Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a) Linhas de defesa para controles internos:

A Companhia possui como prática a busca constante no atendimento da melhor efetividade sobre sua estrutura de controles internos, visando mitigar riscos que não gere confiabilidade adequada para suas demonstrações financeiras, em aderência à legislação Sarbanes-Oxley (SOX Compliance).

Baseado nestes princípios, tem como premissa básica o modelo das linhas de defesas dentro da Companhia para uma maior efetividade dos controles internos, segregando as funções sob a respectiva ótica:

- **1ª Linha:** Gestão (áreas de negócio)
- **2ª Linha:** Riscos, Controles Internos, Compliance e Ouvidoria (Canal de Ética e Denúncia – *Speak Up*)
- **3ª Linha:** Auditoria Interna
- **Agentes Independentes:** Auditoria Externa, Conselho Fiscal e Reguladores

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

b) Mapeamento de riscos e acompanhamento da efetividade dos controles internos

A Companhia entende que a estrutura e segregação de suas linhas de defesa atendem às melhores práticas de mercado, além de realização de testes tempestivos de análise de dados (Analytics) e documentações existentes a fim de avaliar a efetividade dos controles internos da Companhia.

Na ótica de Gestão de Riscos, a Companhia dispõe em sua estrutura um Comitê de Riscos (“Comitê”), composto por gerentes seniores da Tronox, com objetivo de auxiliar o Comitê de Auditoria no Conselho de Administração (“Comitê de Auditoria”), assegurando que os riscos significativos para a Companhia sejam identificados e gerenciados continuamente, protegendo os ativos da Companhia e aumentando o valor para os acionistas.

Adicionalmente, relatórios tempestivos das vulnerabilidades existentes são divulgados para áreas de negócio, Conselho de Administração e Comitê de Auditoria e Compliance.

c) Deficiências e recomendações apontadas pelo auditor independente

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, não foram comentadas deficiências significativas pelo nosso Auditor Independente, PwC, que impactassem a confiabilidade nos números ou a confiabilidade da Administração da Companhia sobre os controles internos da organização.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 – Programa de Integridade

A empresa possui uma estrutura de programa de integridade que abarca os seguintes pontos de gerenciamento:

- Código de conduta e ética devidamente divulgado através de site institucional, treinamentos internos e externos, cópias físicas disponíveis nas unidades da companhia, servidor de rede, contratos comerciais e etc.
- Formalização e divulgação das respectivas políticas de conduta:
 - ✓ Política Antissuborno e Anticorrupção
 - ✓ Política Anti Bullying e Anti Discriminação
 - ✓ Política Antitruste
 - ✓ Política de Distribuição de Resultados
 - ✓ Política de Divulgação das Informações
 - ✓ Política de Gerenciamento de Risco
 - ✓ Política de Igualdade de Oportunidades
 - ✓ Política de Insider Trading
 - ✓ Política de Negociação de Valores Mobiliários
 - ✓ Política de Remuneração do Conselho e da Diretoria
 - ✓ Política de Transações com Partes Relacionadas
 - ✓ Política para Uso de Mídias Sociais
- Acompanhamento tempestivo de todos os fornecedores e clientes através de controles atrelados à análise de dados e due diligence, visando identificar e comunicar a diretoria e Conselho acerca da aderência dos nossos grupos de interesses aos nossos valores que estão diretamente atrelados as legislações que normatizam as atuações da Tronox Pigmentos do Brasil S/A.
- Canal de denúncia e ouvidoria devidamente divulgado através de site institucional, treinamentos internos e externos, cópias físicas disponíveis nas unidades da companhia, servidor de rede, contratos comerciais e etc.
- Estrutura de Comitê de Auditoria e Ética representado pelo Líder de Governança, Riscos e Controles, Gerente Jurídico e Gerente de RH para acompanhamento e gestão de reportes existentes acerca do programa de integridade da companhia e com comunicação direta com o Conselho de Administração

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

Não houve, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, qualquer alteração significativa nos principais riscos de mercado a que estamos sujeitos, tampouco na política de gerenciamento de riscos que adotamos.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e co

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes referente ao gerenciamento de riscos e controles internos às já mencionadas neste formulário.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Condições financeiras-patrimoniais

A Companhia considera que as atuais condições financeiras e patrimoniais são favoráveis e tornam a companhia apta a cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, sendo essa afirmativa baseada na (i) forte geração operacional de caixa, (ii) estrutura de capital constituída, de forma predominante, por recursos próprios, bem como (iii) baixo volume de inadimplência dos clientes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 - Resultado operacional e financeiro

Receita Líquida

(R\$ mil)	4T19	4T18	%	3T19	%	2019	2018	%
Receita bruta	184.129	221.583	-17%	183.360	0%	734.424	777.548	-6%
Impostos incidentes sobre vendas	(34.997)	(39.537)	-11%	(32.274)	8%	(133.078)	(132.870)	0%
Descontos, abatimentos e outras deduções	(3.078)	(4.299)	-28%	(5.977)	-49%	(12.011)	(8.633)	39%
Receita líquida	146.054	177.747	-18%	145.109	1%	589.335	636.045	-7%

No 4T19 a receita bruta atingiu R\$184.129, apresentando uma redução de 17% quando comparado com o 4T18, mas mantendo-se estável com relação ao trimestre anterior (3T19). No acumulado do ano de 2019 a receita líquida foi de R\$589.335, uma redução de 7% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

A redução foi devido aos seguintes fatores:

- ◆ Pigmento: No acumulado do ano não observamos maiores variações no volume de vendas do produto produzido internamente, entretanto verificamos uma redução de 7% no preço médio de venda em dólar.
- ◆ Minérios: Redução no volume de vendas da zirconita na ordem de cerca de 20%.

Custo de Vendas

(R\$ mil)	4T19	4T18	%	3T19	%	2019	2018	%
Receita líquida	146.054	177.747	-18%	145.109	1%	589.335	636.045	-7%
Custo de vendas	(115.854)	(119.145)	-3%	(110.175)	5%	(450.227)	(417.837)	8%
Lucro bruto	30.200	58.602	-48%	34.934	-14%	139.108	218.208	-36%
Margem bruta	21%	33%		24%		24%	34%	

No acumulado do exercício de 2019 a variação do custo foi contrária à da receita. Enquanto a receita líquida caiu 7%, o custo de vendas subiu 8%, não em decorrência do aumento de volume, mas sim do preço de algumas matérias primas, principalmente aquelas atreladas ao dólar, que valorizou-se frente ao real ao longo do ano.

Lucro Bruto e Margem Bruta

No acumulado do ano de 2019, o lucro bruto foi de R\$139.108, 36% inferior ao acumulado do ano de 2018, representando uma margem bruta de 24%, ante 34% no acumulado do ano anterior(perda de 10 pontos percentuais), decorrente do aumento percentual do custo ante uma redução percentual das receitas, conforme comentários anteriormente efetuados.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Lucro Líquido

(R\$ mil)	4T19	4T18	%	3T19	%	2019	2018	%
Lucro líquido	22.070	45.681	-52%	49.827	-56%	109.910	155.672	-29%
Margem líquida	15%	26%		34%		19%	24%	

O lucro líquido no acumulado do ano de 2019 somou R\$ 109.910, com uma margem líquida de 19%, representando uma redução de 29% quando comparado ao acumulado do ano anterior. Este decréscimo justifica-se basicamente pela variação negativa da margem bruta.

Ebitda e margem ebitda

(R\$ mil)	4T19	4T18	%	3T19	%	2019	2018	%
Lucro líquido	22.070	45.681	-52%	49.827	-56%	109.910	155.672	-29%
(-) Resultado financeiro	2.037	1.680	21%	(7.082)	-129%	(3.742)	(3.491)	7%
(-) Depreciação e amortização	7.010	4.736	48%	5.856	20%	25.934	18.524	40%
(-) IR e CS	(8.980)	(6.006)	50%	6.936	-229%	1.382	1.365	1%
(=) EBITDA	22.137	46.091	-52%	55.537	-60%	133.484	172.070	-22%
Margem EBITDA	15%	26%		38%		23%	27%	

Como consequência do exposto nos itens anteriores, o EBITDA acompanhou a variação dos lucros bruto e líquido, atingindo R\$133.484 no acumulado do ano de 2019, uma redução de 22% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(a) Comentários sobre os efeitos relevantes que a introdução ou a alienação de segmento operacional tenha causado ou venha a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados.

Não se aplica.

(b) Comentários sobre os efeitos relevantes que a constituição, a aquisição ou a alienação de participação societária tenha causado ou venha a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados.

Não se aplica.

(c) Comentários sobre os efeitos relevantes que eventos ou operações não usuais tenham causado ou venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados.

Não se aplica

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças nas práticas cont. - Ressalvas e Ênfases

As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), com observância às disposições contidas na Comissão de Valores Mobiliários ("CMV") e de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards - "IFRS") emitidos pelo IASB (International Accounting Standards Board).

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pela CVM.

A Administração considerou as orientações emanadas da orientação OCPC 07, emitidas pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras e afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Companhia.

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis, assim como também não há ressalvas e ênfases no parecer do auditor independente.

Pronunciamentos contábeis emitidos recentemente e aplicáveis no exercício

IFRS 16/CPC 06 R2 - Arrendamento (vigência a partir de 01/01/2019)	Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os que anteriormente eram denominados operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16/CPC 06 R2 entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações. Maiores detalhes vide nota 10.
IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda (vigência a partir de 01/01/2019)	Essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pela Companhia nos períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a ser registrado nas demonstrações financeiras. As estimativas críticas da administração, bem como os principais passivos contingentes relacionadas a tratamentos fiscais incertos de tributos sobre o lucro estão divulgados na Nota 2.2(c).

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Políticas contábeis críticas

Provisões

A Companhia discute judicialmente a legalidade de alguns tributos, bem como se defende de reclamações trabalhistas, autuações fiscais e previdenciárias na esfera administrativa e judicial e processos cíveis. A Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, mantém provisão para as perdas prováveis, consideradas suficiente para fazer face a eventuais perdas contingentes e obrigações previstas em lei.

As principais causas com probabilidade de perda possível, motivo pelo qual não foram constituídas as respectivas provisões, referem-se à:

Cláusula Quarta da Convenção Coletiva de Trabalho

Em setembro de 2001, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), reformando decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST de 16 de dezembro de 1992, restabeleceu o entendimento de que a Lei nº 8.030/90 não alterou a Cláusula Quarta (indexação de salários) da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável aos empregados das indústrias de produtos químicos para fins industriais de Camaçari, que vigorou de 1º de setembro de 1989 a 31 de agosto de 1990.

Em 19 de abril de 2002 foi publicado o acórdão com a referida decisão, tendo sido interpostos os embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo pelo Sindicato Patronal, os quais foram acolhidos, restabelecendo a decisão do TST que declarou inválida a Cláusula Quarta.

Em 14 de maio de 2015, o Supremo Tribunal Federal reestabeleceu a decisão que reconhece como válida a indexação dos salários estabelecida pela Cláusula Quarta da Convenção Coletiva de Trabalho de 1989/1990, conforme pleiteado pelo Sindicato dos Trabalhadores, no entanto, o Sindicato Patronal, em 13 de agosto de 2015, opôs Embargos de Declaração contra essa decisão que se encontra aguardando julgamento

Adicionalmente, o Sindicato dos Trabalhadores ajuizou ação de cumprimento contra a Companhia perante a 2ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, que foi julgada parcialmente procedente determinando o pagamento aos substituídos, cujos contratos de trabalho estavam ativos após o mês de março de 1990, das diferenças salariais atinentes aos reajustes salariais mensais previstos na cláusula quarta da Convenção Coletiva de Trabalho, correspondentes a 90% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ou índice substituto apurado no mês anterior, e sua repercussão em outras parcelas salariais. A referida decisão determinou, entretanto, a limitação dos reajustes deferidos à data-base subsequente, nos termos da Orientação Jurisprudencial 262 do TST.

Contra essa decisão que deferiu os reajustes, a Companhia apresentou recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, que manteve a decisão de primeira instância, parcialmente favorável ao Sindicato dos Trabalhadores. Posteriormente, a Companhia apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, sendo que neste momento aguarda decisão do tribunal regional que autorize a apreciação desse recurso pelo TST.

Apesar da Companhia possuir decisão de mérito a seu favor transitada em julgado em ação coletiva semelhante movida anteriormente pelo Sindicato dos Trabalhadores,

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



considerando o estágio atual deste processo, os assessores jurídicos classificam como possível o risco de perda referente a esse processo (valor estimado da causa R\$1.475).

Auto de Infração de ICMS

A Secretaria da Fazenda de São Paulo lavrou Auto de Infração contra a Companhia no valor de R\$7.900 em virtude da suposta inadimplência no pagamento de ICMS nos anos de 2007 e 2008 que, julgado parcialmente improcedente, foi reduzido para R\$5.995. Contra esta decisão, a Companhia ajuizou ação anulatória na Vara da Fazenda Pública obtendo decisão liminar suspendendo a exigibilidade do tributo até o julgamento final do processo. Julgada parcialmente procedente a ação (Deferido o pedido para exclusão de infrações relativas ao pagamento do imposto e mantidas as infrações relativas aos livros fiscais e registros magnéticos, com cálculo dos juros com base na SELIC). Protocolamos recurso de apelação. Vista para contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Estadual.

Em 17 de maio de 2012, a 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa concedeu tutela antecipada em Ação Anulatória ajuizada pela antes controlada da Companhia, Cristal Mineração, para suspender a exigibilidade do pagamento, no montante de R\$38.000, do Auto de Infração lavrado pela ausência de recolhimento do ICMS sobre a transferência de propriedade de estoques e bens do ativo imobilizado, por meio de integralização de cotas do capital social por parte da empresa autuada.

Gastos para desmobilização da mina

Os gastos para desmobilização da mina correspondem aos programas desenvolvidos de forma a contemplar todos os custos que serão necessários para as atividades destinadas à mitigação dos impactos decorrentes da desmobilização do empreendimento e restauração socioambiental. Estes gastos são calculados através da utilização de premissas subjetivas, as quais incluem o método de recuperação, o período em que o trabalho será executado, a taxa de inflação e a taxa de desconto a valor presente da provisão (8% a.a.).

As estimativas de custos são revistas anualmente, como também a consequente revisão de cálculo do valor presente. O impacto no resultado referente ao ajuste a valor presente da provisão é registrado em contrapartida da despesa financeira

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia reconheceu um saldo de tributos diferidos ativos de R\$8.009, decorrentes de prejuízos fiscais. Os ativos de impostos diferidos são reconhecidos para os prejuízos fiscais na proporção da probabilidade de realização do respectivo benefício fiscal por meio do lucro tributável futuro. O valor anteriormente mencionado reconhecido pela Companhia corresponde a uma projeção calculada com base no lucro tributável futuro, representando a melhor expectativa da Administração para realização futura do referido crédito. A Administração pretende realizar todo este crédito ainda no exercício de 2020.

Adicionalmente, a Companhia possui saldo de prejuízos fiscais de imposto de renda, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, cujos créditos tributários acumulados totalizam R\$55.400 sendo que as atuais previsões de expectativa de realização futura não demonstram lucro tributável em prazo adequado para suportar a totalidade dos referidos créditos.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



As projeções de geração de resultados tributáveis futuros incluem várias estimativas referentes ao desempenho da economia brasileira e mundial, seleção de taxas de câmbio, volume de vendas, preços de vendas, alíquotas de impostos e outros que podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da estrutura tributária e societária da Companhia, da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis, isenções e incentivos fiscais, e, diversas outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o resultado líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social.

Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como indicativo único de lucros futuros da Companhia

Benefícios de saúde pós-emprego

A Companhia concede planos de assistência médica mediante duas operadoras para os atuais empregados (futuros aposentados) e aposentados, que realizam/realizaram contribuição fixa para o plano médico e são elegíveis a permanecerem nos planos de acordo com a Lei 9.656/98, assumindo o custo.

A Lei 9.656/98 garante ao consumidor (e seus beneficiários), que contribuiu para o plano médico enquanto ativo no caso de aposentadoria ou desligamento sem justa causa, a elegibilidade à manutenção no plano médico com a mesma cobertura e condições quando o contrato de trabalho estava em vigor, contanto que o consumidor assuma o pagamento integral do custo.

No caso de desligamento o período de permanência no plano é de pelo menos seis meses e no máximo vinte e quatro meses dependendo do tempo de contribuição em anos para o plano.

Para aposentados é permitido permanecer no plano pelo número de anos que houve pagamento de contribuição para o plano médico enquanto empregado ativo. Se o empregado contribuir por pelo menos 10 anos, o benefício será vitalício.

Os cálculos atuariais realizados para se mensurar os efeitos deste tipo de benefício frente às demonstrações financeiras utiliza-se de dados históricos da Companhia, e são estimados considerando cenários de mercado e suposições sobre eventos futuros, tais quais, mas não somente:

- Experiência do plano diferente da prevista nas hipóteses econômicas ou demográficas;
- Alteração nas hipóteses econômicas ou demográficas;
- Mudança nas regras do plano ou na legislação; e
- Eventos significativos, tais como reestruturações, aquisições e alienações.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Comentários sobre itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 - Plano de negócios

Não é prática da Companhia a divulgação do seu plano de negócios.



10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e financeiro da Companhia que não tenham sido relacionados neste formulário.